חוקי לִיפִית־אִישְׁתַּר (שומרית, המאה ה־20 לפנה"ס)

המיבור. ליפית־אישתר היה המלך החמישי של שושלת אִיסִין (מלך בערך 1934–1924 לפנה"ס), שושלת ששלטה בדרום מסופוטמיה אחרי נפילת אוּר וקראה לעצמה "מלכי שׁוּמֶר וְאַכַּד". שמו אכדי ("מעשה ידי אשתר"), אבל חוקיו כתובים בשומרית, לשון המלכות והפולחן. הם בנויים כמו חוקי חמורבי, שנכתבו כמאתיים שנה אחריהם: **פרולוג** – האלים אַן ואֶנְלִיל נותנים לאלת העיר נִין־אִיסִינָה ולעירה את המלכות וקוראים בשם ליפית־אישתר, "הרועה", "לשום מישרים בארץ", והמלך מספר את מעשיו: הדרור לבני ניפור, אור, איסין, שומר ואכד "אשר על צווארם עול העבדות נעשה", חובת האב לבניו והבן לאביו, וגבול לימי השירות של בית האב; **החוקים** (§4–§38 שנשתמרו: ספינות, גנים ושטחים זנוחים, עבדים נמלטים, המאשים שלא הוכיח, מס הבית, ילדים מגודלים, ירושת הבנות, בני האשה הבחירה, האמה והזונה, האשה החולה, החתן שגורש, המענק לבן, הדיבה על בת שלא נישאה, השור השכור שנפגע); **ואפילוג** – "דין אמת" ו"נאמנות ואמת" שהמלך הופיע, האבן שהציב, הברכה למי שלא יפגע בה ("חיים, נפש בעלת ימים ארוכים") והקללה על מי שימחה את כתובתה ויכתוב עליה את שמו.

למה הטקסט הזה כאן. חוקי ליפית־אישתר הם החוליה השומרית בין חוקי אור־נמה לחוקי חמורבי, ובהרבה מקרים הם אותו חוק בשפה אחרת (ליפית־אישתר §10 = חמורבי §59; §25 = §171; §29 = §161; §31 = §165). ההקבלות לתורה הן בעיקר במבנים המשפטיים: בני האמה "עם" בני האדון "לא יחלוקו את הבית" (§25) – כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי (בראשית כא:י), אבל כאן האמה ובניה מקבלים דרור ואינם מגורשים; הכלה שניתנה לחבר החתן (§29) – וַתְּהִי אֵשֶׁת שִׁמְשׁוֹן לְמֵרֵעֶהוּ (שופטים יד:כ); בן הזונה שיורש כשאין לאשה בן (§27) – הפוך מגורל יפתח (שופטים יא:א–ב); הדיבה על בתוליה של בת: עשרה שקלי כסף (§33), ובדברים כב:יט מאה; המאשים שלא הוכיח "את עונו ישא" (§17; ↔ דברים יט:יט); השור השכור שנפגעו עינו, קרנו או זנבו – חלקים קבועים ממחירו (§34–§37; ↔ שמות כב:יג–יד). הפרולוג והאפילוג קרובים למסגרת הברית: **הדרור** (*ama-ar-gi₄*, האכדית *andurāru*) שהמלך "שם" לעבדים שבים לעריהם (וְקָרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ, ויקרא כה:י; ירמיהו לד:ח); האב והבן ההדדיים (↔ מלאכי ג:כד, במלים אחרות); האבן שהחוק כתוב עליה (וַהֲקֵמֹתָ לְךָ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת, דברים כז:ב); אריכות הימים למי שישמור את הכתוב (↔ דברים יז:כ); ומחיית הכתובת, הסרת האבן ממקומה והקללות – אין יורש, הערים לתלים, אין מלך לארץ (↔ דברים כז–כח; יג:יז). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`../parallels-index.md` ; `project.md`).

הטקסט והמהדורה. החוקים לא נמצאו על מצבה אלא בהעתקות של תלמידי סופרים מן התקופה הבבלית הקדומה, רובן מניפור (במוזיאון של פילדלפיה ובאיסטנבול) ואחת בלובר (AO 5473, שעליה רוב הפרולוג). התרגום הוא מן הנוסח המאוחד (composite) של CDLI, P464355, לפי המהדורה של ק' וילקה (Wilcke 2014), שנבדק שורה אחר שורה מול 13 העותקים; מספרי השורות (1–107′, 108′–429′, 430′–503′) הם של הנוסח המאוחד (הגרש: מספור אחרי שבר), ומספרי החוקים הם של רות (Roth 1997), עם התוספות של וילקה באותיות (§32a, §23a–b, §21a–b, §20a–c, 7a). מן הפרולוג חסרות אחרי 95 יותר מחמישים שורות, ומן האפילוג כמה קטעים. כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר (וגם מילה שהשורש שלה שבור בכל העותקים); `[...]` – חסר; `...` – סימנים שלא נקראו; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט והמהדירים השלימו. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כל מילה שומרית מתורגמת כמו המקבילה האכדית שלה בחוקי חמורבי (התרגום בקורפוס זה), כדי שאותו חוק בשתי השפות ייקרא אותו דבר: "אם" (*tukum-bi = šumma*); "איש"; "ישקול" (*la₂* "לשקול" כסף); "יחליף" (*su = riābu*); "עבד כעבד" (*gin₇ = kīma-*, "כ־", לא תַּחַת); "כונן" (*gin = kunnu*, הוכיח); "דיין", "דין", "מישרים", "אמת"; "דרור"; "בן חורין" (*dumu-gi₇*); "יורש"; "בית האב"; "האשה הבחירה" (*dam gidlam = ḫīrtu*, האשה הראשית); "מענק", "שי", "שלוחים" (מתנות האב, החתן והכלה); "את עונו ישא" (*nam-tag ... il₂ = arnam našû*); "שָׂם" (*ĝar = šakānu*); "בשר … היטיב" (*su*

du₁₀ ...: היטיב את מצבם); "בימים ההם" (*u₄-ba*); "קרוא בשם" (*mu pa₃*); "מארה" (*aš₂ = arratu*); "לימי נצח" (*u₄ da-ri₂*). שמות האלים בצורתם השומרית, כמו בתרגומים השומריים האחרים בפרויקט: אַן (= אָנוּ), אֶנְלִיל (וכינויו נוּנַמְנִיר), אוּתוּ (אל השמש והצדק, = שַׁמַשׁ), אִינַאנָּה (= אִשְׁתַּר), נִין־אִיסִינָה, נִינוּרְתָּה, דָּגָן (אלת התבואה) ושַׁכַּן (אל חיות השדה); אֶכּוּר הוא מקדש אנליל בניפור. "שׁוּמֶר וְאַכַּד" – דרום מסופוטמיה כולה. **מידות:** מנה (כחצי ק"ג) = 60 שקל (כ־8.3 גרם).

הפרולוג

אַן ואנליל נותנים לנין־איסינה ולאיסין את המלכות על שומר ואכד

1 [כאשר אַן] הגדול,
2 [אבי האלים],
3 וְאֶנְלִיל,
4 [מלך הארצות],
5 [האדון הגוזר את הגורלות],
6 לִנִין־אִיסִינָה,
7 [בת] אַן,
8 [הגבירה] הצנועה,
9 על שׁררתה
10 *שׁמחה*,
11 [את העין] אל מצחה המאיר
12 הפנו?,
13 לְאִיסִין,
14 התחום
15 אשר אַן שָׂם לה,
16 שׁלטון נאה
17 ומלכות
18 שׁוּמֶר וְאַכַּד
19 נתנו –

ליפית־אישתר נקרא לנסיכות הארץ

20 בימים ההם,
21 לִיפִית־אִישְׁתַּר,
22 הרועה השומע,
23 קָרוּא בשם
24 של נוּנַמְנִיר,
25 מישׁרים
26 בארץ לָשׁוּם,
27 את "הוֹי אוּתוּ!"
28 מן הפה לְאַכַּד,
29 רשׁע וחבלה

30 בנשק להשיב,
31 שׁוּמָר וְאַבַּד,
32 את בשרם להיטיב,
33 אַן
34 ואנליל
35 את ליפית־אישתר
36 לנסיכות הארץ
37 – כאשר קראו,
38 בימים ההם,

הרועה הצנוע של ניפור; מישרים בשומר ואכד

39 ליפית־אישתר,
40 הרועה הצנוע
41 של נִיפּוּר,
42 האֶכָּר הנאמן
43 של אוּר,
44 *אשר לא יחדל*
45 לְאֶרִידוּ,
46 האדון הראוי
47 של אוּרוּךְ,
48 [מלך] איסין,
49 מלך שומר [ואכד],
50 ההולם את לב
51 אִינַאנָּה, אני,
52 בדבר אנליל
53 מישרים
54 בשומר ואכד
55 שַׁמְתִּי.[^1]

הדרור לבני ניפור, אור, איסין, שומר ואכד

56 [בימים] ההם,
57 את הבנים ואת הבנות
58 של ניפור,
59 את הבנים ואת הבנות
60 של אוּר,
61 את הבנים ואת הבנות
62 של איסין,
63 את הבנים ואת הבנות
64 של שומר ואכד,

65 [אשר] על [צווארם]

66 עול? העבדות

67 נעשה,

68 את דרורם

69 שַׁמְתִּי,[^2]

70 אל עריהם *הִתְפַּשְׁתִּים* (את הדרך).

האב והבן, בית האב ובית האחים

71 *מראשונה*,

72 את האב לבניו

73 הִשֵּׁאתִי,

74 את הבן לאביו

75 הִשֵּׁאתִי,

76 את האב עם בניו

77 הֶעֱמַדְתִּי,

78 את הבן עם אביו

79 הֶעֱמַדְתִּי.[^3]

80 את בית האב

81 את בית [האחים]

82 כולם

83 *העמדתי*.

ימי השירות של בית האב ושל הבחור היחיד

84 ליפית־אישתר,

85 בן אנליל, אני,

86 את בית האב

87 את בית האחים

88 שבעים (יום) העמדתי,

89 את בית הבחור היחיד

90 בירח עשרה ימים העמדתי.

91 …

92 … […]

93 … […]

94 אשת איש […]

95 בן איש […]

96 … […]

שרידים – החיל, נכסי בית האב, בני הפקידים

97' […] של החיל
98' […] אשר היה,
99' […]
100' נכסי בית האב
101' … שלו
102' […]
103' … […]
104' בן מושל הצבא,
105' בן (איש) פנים ההיכל,
106' בן המפקח שלו,
107' …

ספינות

4§ – הספינה (סוף החוק)

108' ספינה […]
109' ספינה […]
110' ספינה יחליף.

5§ – הספינה השכורה שסטתה מן הדרך

111' אם
112' איש
113' ספינה שָׂכַר,
114' ודרך אשר בדבר נאמרה
115' לו שָׂם,
116' והוא? את הדרך ההיא
117' שינה,
118' ובמקום ההוא ספינת המשא
119' לגזלה נעשתה,
120' האיש אשר את הספינה שכר
121' ספינה יחליף.
122' […]

6§ – מענק (שבור)

123' למענקו?
124' יתן? לו.

גנים ושטחים זנוחים

7§ – הגן שנמסר לגנן

125' אם
126' את גנו
127' לַגַּנָּן
128' לשכירות גן
129' *להעלות*
130' לו נתן,
131' הגנן
132' לבעל הגן
133' דקלים?
134' נטע,
135' מן הדקלים ההם
136' עשירית שלהם היא,
137' את תמריהם
138' יאכל.

7a§ – (שבור)

139' אם
140' איש

8§ – השטח שניתן לנטיעת גן ולא נגמר

141' אם
142' איש לאיש
143' לגן עצים לנטוע
144' שטח זנוח לו נתן,
145' ובשטח הזנוח ההוא
146' לגן עצים לנטוע
147' לא גמר,
148' לאיש אשר את הגן נטע
149' בתוך החלק אשר חולק לו
150' את השטח הזנוח אשר נעזב
151' יתנו לו.

9§ – הנתפש בגנבה בגן איש

152' אם איש
153' לגן איש ירד
154' ולגנבה נתפש,

155' עשרה שקלי כסף ישקול.

§10 – הגודע עץ בגן איש

156' אם איש

157' בגן איש

158' עץ גָּדַע,[^4]

159' חצי מנה כסף

160' ישקול.

§11 – השטח הזנוח הסמוך לבית

161' אם איש,

162' לביתו סמוך

163' שטח זנוח של איש עזוב,

164' ובעל הבית

165' לבעל השטח הזנוח

166' "שטחך הזנוח עזוב,

167' את ביתי איש יפלוש;

168' את ביתך חַזֵּק!"

169' לו אמר,

170' ואת דבר ההתקשרות לזה

171' עמו כונן,

172' בעל השטח הזנוח

173' לבעל הבית

174' את אשר אבד לו

175' לו יחליף.

עבדים ומקתו

§12 – העבד שנמלט וישב בבית איש

176' אם

177' אמה (או) עבד של איש

178' בתוך העיר נמלט,

179' בבית איש

180' ירח אחד

181' ישב,

182' כונן,

183' עבד כעבד

184' יתן.[^5]

§13 – אם אין לו עבד

185' אם
186' עבד אין לו,
187' חמישה עשר שקל כסף
188' ישקול.

§14 – העבד שכונן את עבדותו פעמיים

189' אם
190' עבד איש
191' אל אדוניו
192' על עבדותו
193' ערער,
194' לאדוניו
195' את עבדותו
196' פעמיים
197' כונן,
198' העבד ההוא
199' ישוחרר.

§15 – המִקְתוּ – מענק המלך

200' אם
201' מִקְתוּ
202' מענק המלך הוא,
203' לא יילקח.

§16 – המקתו שהלך מעצמו

204' אם
205' מקתו
206' מעצמו
207' אל איש הלך,
208' האיש ההוא
209' לא ייגעו בו;
210' אל מקום לבו[^6]
211' ילך.

המאשים שלא כונן

17§ – המאשים שלא כונן

212' אם

213' איש את איש

214' בלי יסוד

215' בדבר אשר לא ידע

216' האשים,

217' האיש ההוא

218' לא כונן,

219' [בדבר אשר בו האשימו]

220' את עונו יִשָּׂא.[^7]

מס הבית

18§ – מס הבית שהוזנח

221' אם

222' בעל הבית

223' או בעלת הבית

224' את מס הבית

225' הזניחו,

226' ואיש אחר נָשָׂאוֹ,

227' (עד) השנה השלישית

228' לא יוציאנו;

229' האיש אשר את מס הבית

230' נשא

231' את הבית ההוא יטול,

232' ובעל הבית

233' דבר לא יָשִׂים.

19§ – בעל הבית (שבור)

234' אם

235' בעל הבית

236' […]

ילדים מגודלים

20§ – הילד שחולץ מן הבור

237' אם

238' איש

239' ילד מן הַבּוֹר

240' חילץ,

241' על רגליו? […]

20a§ – המגודל (שבור)

242' ביום … המגודל

20b§ – המגודל שלא גודל – ישוב אל אמו

243' אם איש

244' את הילד המגודל כפי כוחו לא יְגַדֵּל,

245' לפני הדיינים כונן,

246' אל אמו יולדתו ישוב.

20c§ – הבת המגודלת (שבור)

247' [אם איש]

248' בת מגודלת […]

249' […]

בנות: מענק, ירושה, נישואין

21a§ – מענק בית האב לבת שנישאה

250' … נשא,

251' את מענק בית אביה

252' אשר הוענק לה

253' יורשו היא,

254' תטול.

21b§ – מענק בית האב – האחים לא יחלוקו

255' לבעל? נתנה,

256' את מענק בית אביה

257' אשר הוענק לה

258' אחיה

259' עמה לא יחלוקו,

260' ו? […]

22§ – הבת הכוהנת יורשת

261' אם

262' האב בחייו,

263' בתו

264' אוּגְבַּתּוֹ, נָדִיתוּ

265' או קְדֵשָׁה תהא,

266' כיורש היא,

267' את הבית יחלוקו.

23§ – הבת שלא נישאה – אחיה ישיאוה

268' אם

269' בת בבית האב חיה,

270' ולבעל לא נתנה,

271' אחיה

272' לבעל יתנוה.

23a§ – (שבור)

273' אם

274' עבדות? רכש,

275' … מת,

276' […] איש אחר?

277' […]

278' […]

279' […] ישא?

280' […]

23b§ – (שבור)

281' [אם?]

282' [איש?]

בני הנשים, האמה והזונה

24§ – בני האשה הבחירה ובני האשה האחרונה

283' אם

284' [אשה] אחרונה

285' אשר נשא

286' בן ילדה לו,

287' השלוחים

288' אשר מבית אביה

289' הובילה

290' של בניה הם;

291' בני האשה הַבְּחִירָה

292' ובני האשה האחרונה

293' את נכסי אביהם

294' שווה בשווה

295' יחלוקו.[^8]

25§ – בני האמה ובני האדון

296' אם איש

297' אשה נשא,

298' בן ילדה לו,

299' והבן ההוא חי,

300' ואמה לאדוניה

301' בן ילדה לו,

302' האב את האמה

303' ואת בניהם

304' את דרורם שָׁם;

305' בני האמה

306' עם בני אדוניה

307' את הבית לא יחלוקו.[^9]

26§ – האמה שנישאה אחרי מות האשה הבחירה

308' אם

309' [אשתו] הבחירה

310' מתה,

311' ואחרי (מות) אשתו

312' [את אמתו] לאשה

313' ישא,

314' [בני] אשתו? [הבחירה]

315' [יורשיו הם;]
316' בן [האמה]
317' אשר לאדוניה
318' ילדה לו,
319' בן כבן חורין הוא;
320' את ביתו ייטיבו.

27§ – הזונה של הרחוב שילדה בן

321' אם
322' איש
323' אשתו
324' בן לא ילדה לו,
325' וזונה
326' של הרחוב
327' בן ילדה לו,
328' לזונה ההיא
329' מנת שעורים, מנת שמן
330' ומנת הצמר שלה
331' יתן לה;
332' הבן אשר הזונה
333' ילדה לו
334' יורשו הוא;[^10]
335' כל עוד אשתו
336' חיה,
337' הזונה
338' עם האשה הבחירה
339' בבית לא תשב.

האשה החולה

28§ – האשה הבחירה שחלתה – האשה השנייה תפרנסנה

340' אם
341' איש
342' אשתו הבחירה
343' *עיניה נהפכו*
344' או ידיה צנחו,
345' מן הבית לא יוציאנה;
346' בעלה
347' אשה שנייה

348' ישא;
349' האשה האחרונה
350' את האשה הבחירה
351' תפרנס.[^11]

החתן, הזונה, המענק והשי

29§ – החתן שהוצא מבית חמיו

352' אם
353' חָתָן
354' לבית חָמִיו
355' נכנס,
356' ושי עשה,
357' ואחרי כן
358' הוציאוהו,
359' ואת אשתו לחברו
360' נתנו,
361' את השי
362' אשר הוביל
363' יכפילו לו;
364' ואת האשה ההיא חברו
365' לא ישא.[^12]

30§ – הבחור הנשוי והזונה של הרחוב

366' אם
367' בחור נשוי אשה
368' זונה של הרחוב
369' לקח (לו),
370' אל הזונה ההיא
371' לא ישוב
372' הדיינים לו אמרו,
373' ואחרי כן את אשתו הבחירה
374' עזב,
375' כאשר את כסף עזיבת אשתו לה שקל,
376' את הזונה ההיא לא ישא.

§31 – המענק החתום לבן הנאה בעיני האב

377' אם

378' האב בחייו

379' לבן הנאה בעיניו

380' מענק העניק לו,

381' ותעודה חתומה כתב לו,

382' אחרי אשר האב מת,

383' היורשים

384' את בית האב יחלוקו;

385' את החלק אשר חולק לא יחלוקו;

386' את דבר אביהם

387' *לא יבטלו*.

§32 – השי לבן הגדול

388' אם

389' האב בחייו

390' לבנו, האח הגדול,

391' שי נתן לו,

392' ולפני האב, בחייו,

393' אשה נשא,

394' אחרי אשר האב [מת],

395' היורשים

396' הבית […]

397' מבית האב

398' שי

399' עשה […]

400' שי

§32a – (שבור)

401' […]

הדיבה על הבת

§33 – האומר על בת איש "זכר ידעה"

402' אם

403' בת איש

404' אשר לא נישאה: "זכר ידעה,"[^13]

405' איש אמר,

406' כי זכר לא ידעה

407' כונן,

408' עשרה שקלי כסף ישקול.[^14]

השור השכור

§34 – השור השכור – גיד הפרסה

409' אם

410' איש

411' שור שכר,

412' ואת גיד פרסתו … חתך,

413' שליש מחירו ישקול.

§35 – השור השכור – העין

414' אם

415' איש

416' שור שכר, ואת עינו פָּגַם,

417' חצי מחירו ישקול.

§36 – השור השכור – הקרן

418' אם

419' איש

420' שור שכר, ואת קרנו קצץ,

421' רבע מחירו ישקול.

§37 – השור השכור – הזנב

422' אם

423' איש

424' שור שכר,

425' ואת זנבו פגם,

426' רבע מחירו ישקול.[^15]

§38 – (שבור)

427' […] עשה,

428' […]

429' […] [ישקול].

האפילוג

דין אמת לשומר ואכד; הרשע והחבלה דחויים

430' [בדבר] האמת של אותו
431' את שׁוּמָר וְאַכַּד
432' דין אמת הִתְפַּשְׁתִּי.
433' במוצא הפה של אנליל,
434' לִיפִּית־אִישְׁתַּר,
435' בן אֱנָלִיל, אני,
436' רשע וחבלה
437' דחיתי,
438' בכי, אנחה, "הוֹי אותו!" ודינו
439' לאיסור הכנסתי.
440' נאמנות ואמת הוֹפַעְתִּי,
441' את בשר שומר ואכד הֵיטַבְתִּי.

האבן

442' …
443' […] … יקר,
444' […] … שחורי הראש
445' ביום אשר נגע?,
446' כאשר מישרים בשומר ואכד
447' שַׂמְתִּי,
448' את האבן ההיא לקרקע הִגַּעְתִּי.[^16]

הברכה למי שלא יפגע באבן

449' איש אשר צו עשיית רעה
450' עליה לא יצווה,
451' את מעשי לא יהרוס,
452' את כתובתה ⟨לא⟩ ימחה,
453' את שמו לא יכתוב,
454' חיים, נפש בעלת ימים ארוכים,[^17]
455' יימסרו (לו),
456' באֲכוּר את צווארו לשמים ירים,
457' ואת המצח המאיר של אנליל
458' מן השמים ישיב (אליו).

מי שיפגע באבן ובכתובת

459' איש אשר צו עשיית רעה עליה יצווה,
460' את מעשי יהרוס,
461' לבית הנכסים יכניס (אותה),
462' את מקום עמידתה ישנה,
463' את כתובתה ימחה,
464' את שמו יכתוב,
465' בגלל המארה את יד איש אחר יַרים,
466' האיש ההוא, בין מלך,
467' בין אדון, בין מושל,
468' …
469' …
470' […] …
471' …

קללת הזרע, הירושה והשפע

472' הבן הראשון של אנליל,
473' לא *יקרב* אליו, זרע אל …,
474' … החזקים, זרע
475' … בנשק ממנו ייקח.
476' [לביתו], משיכניסנו,
477' [יורש] אל יהיה לו.
478' … דָּגָן וְשַׂבַּע,
479' [אדוני] השפע,
480' [בשמים] ובארץ ממנו [ייקחו?].
481' … …

אנליל ואותו נוטלים, הערים לתלים

482' … […] של אנליל
483' את המענק אשר לאכור נשא,
484' ידחה.
485' אותו, הדיין של השמים והארץ,
486' במאמר נעלה
487' ממנו ייקח.
488' …
489' … את שורשו
490' … *לקוח?*
491' *יכתוב?*
492' את עריו לתלים

493' ימנה.

494' את יסוד ארצו אל יכונן.

495' מלך אל יהיה לה.

נינורתה, הממונה לימי נצח

496' נִינוּרְתָּה,

497' הגיבור החזק

498' של אנליל,

499' הממונה שלה, אשר לא ישונה, יהיה,

500' לימי נצח.

הקולופון (501'–503'): שרידים

501' … אחרי?

502' … אשה?

503' […]

---

[^1]: "מישרים בשומר ואכד שמתי": הצירוף האכדי המקביל (*mīšaram šakānu*) הוא שם של מעשה מלכותי ממשי – הכרזת שחרור מחובות ומעבדות בראשית המלוכה – וזה מה שבא מיד אחריו (56–70). "מֵישָׁרִים" העברי הוא אותה מילה (תהלים צט:ד).

[^2]: הדרור של בני ניפור, אור, איסין, שומר ואכד: *ama-ar-gi₄* (בשומרית "שיבה אל האם") הוא המקבילה של *andurāru* האכדי, שהעברית דְּרוֹר (ויקרא כה:י; ירמיהו לד:ח) קרובה אליו. כאן מעשה של מלך בראשית מלכותו, וכמו ביובל – העבדים שבים לעריהם (70).

[^3]: "את האב לבניו השאתי … את הבן עם אביו העמדתי" (72–79): המלך מחייב את האבות לפרנס את בניהם ואת הבנים את אבותיהם. ההדדיות מזכירה את מלאכי ג:כד ("וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם"), אבל הפעלים כאן הם "לשאת" (לפרנס) ו"להעמיד", ולא "להשיב לב".

[^4]: "עץ גדע … חצי מנה כסף ישקול" – זהה לחמורבי §59 (בגן איש עץ קצץ, חצי מנה כסף ישקול): אותו קנס בשני החוקים. השוו את איסור כריתת עצי הפרי במצור: לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ … וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת (דברים כ:יט).

[^5]: "עבד כעבד יתן" – חוקי חמורבי (§16, §19) ממיתים את מי שמחזיק בעבד נמלט; כאן הוא נותן עבד אחר (או חמישה עשר שקל כסף, §13). התורה מצווה הפוך: לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו (דברים כג:טז).

[^6]: "אל מקום לבו ילך" – השוו בדין העבד הנמלט: עִמְּךָ יֵשֵׁב בְּקִרְבְּךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר … בַּטּוֹב לוֹ (דברים כג:יז). כאן מדובר במקתו (אדם שהמלך הקצה לשירות) שעזב מרצונו, ולא בעבד.

[^7]: "את עונו ישא" – *nam-tag … il₂* היא המקבילה השומרית של האכדית *arnam našû* (את עון … ישא בחמורבי) ושל העברית וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ (ויקרא ה:א). העיקרון – המאשים שלא הוכיח נושא בעונש שהיה מוטל על הנאשם – הוא דין עד זומם: וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו (דברים יט:יט).

[^8]: "בני האשה הבחירה ובני האשה האחרונה את נכסי אביהם שווה בשווה יחלוקו" – השוו כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים (דברים כא:טו–יז): גם בתורה בני שתי הנשים יורשים, אבל הבכור נוטל פִּי שְׁנַיִם; כאן אין זכות בכורה.

[^9]: "בני האמה עם בני אדוניה את הבית לא יחלוקו" – השוו את דברי שרה: כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק (בראשית כא:י). כאן, בניגוד לבראשית, האב משחרר את האמה ובניה (304′) ואינו מגרשם.

[^10]: "הבן אשר הזונה ילדה לו יורשו הוא" – השוו את יפתח, בֶּן אִשָּׁה זוֹנָה, שאחיו גירשו אותו: לֹא תִנְחַל בְּבֵית אָבִינוּ כִּי בֶן אִשָּׁה אַחֶרֶת אָתָּה (שופטים יא:א–ב). כאן, כשלאשה אין בנים, בן הזונה הוא היורש – אבל הזונה עצמה לא תשב בבית (339′).

[^11]: "האשה האחרונה את האשה הבחירה תפרנס" – השוו אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע (שמות כא:י) וחמורבי §148 (שם הבעל מפרנס את אשתו החולה). כאן החובה מוטלת על האשה השנייה.

[^12]: "ואת האשה ההיא חברו לא ישא" – כמו בחמורבי §161. השוו את סיפור שמשון: אשתו ניתנה לְמֵרֵעֵהוּ אֲשֶׁר רֵעָה לוֹ (שופטים יד:כ), ואביה אמר וָאֶתְּנֶנָּה לְמֵרֵעֶךָ (שופטים טו:ב). החוק מחייב את בית החם להחזיר פי שניים ואוסר על החבר לשאת אותה.

[^13]: "בת איש אשר לא נישאה: 'זכר ידעה' – איש אמר" – השוו את דין מוציא שם רע: וְשָׁם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים וְהוֹצֵא עָלֶיהָ שֵׁם רָע (דברים כב:יד). כאן הטוען אינו הבעל אלא איש כלשהו, והנפגעת היא בת שלא נישאה; הטענה בשומרית היא "ידעה זכר" (*ĝeš₃ zu*), כמו *zikaram idû* בחמורבי §130 ו־יֹדַעַת אִישׁ (במדבר לא:יז).

[^14]: "עשרה שקלי כסף ישקול" – בתורה וְעָנְשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה (דברים כב:יט); כאן עשרה שקלים, ולא נאמר למי.

[^15]: §34–§37: השוכר שפגע בשור השכור משלם שבר ממחירו לפי האבר – שליש (גיד הפרסה), חצי (העין), רבע (הקרן, הזנב); כמעט כמו חמורבי §247–§248. בתורה השוכר פטור (אִם שָׂכִיר הוּא בָּא בִּשְׂכָרוֹ, שמות כב:יד), והשואל משלם מלוא הנזק (כב:יג).

[^16]: "את האבן ההיא": השומרית אומרת "אבן" (*na₄*), כמו "אבנים" של דברים כז:ב–ח, שעליהן נכתבת התורה; חמורבי אומר *narû* "מצבה".

[^17]: "חיים, נפש בעלת ימים ארוכים": הברכה לשומר הכתובת היא אריכות ימים – כמו בדברים יז:כ למלך שיקרא בתורה ("לְמַעַן יַאֲרִיךְ יָמִים עַל מַמְלַכְתּוֹ"). *zi-u₄-su₃* הן המילים של שם גיבור המבול השומרי, זיוסודרה ("חיים של ימים רחוקים").